La XVIII Asamblea Extraordinaria de delegados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "UNION COOPERATIVA", en uso de sus facultades legales y estatutarias,

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con las disposiciones estatutarias y lo señalado en la Circular Básica Jurídica 20 de 2020, le compete a la Asamblea General aprobar el Código de Buen Gobierno.

2. Que, por decisión voluntaria, con el fin de constituirse en un referente de las buenas prácticas que inspiran a la administración y permiten mayor transparencia, se ha resuelto adoptar el presente Código de Buen Gobierno, cuyo articulado recoge las recomendaciones de la Carta Circular 021 del 2022 de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

3. Que es indispensable el establecimiento de normas de buen gobierno que permitan el mejor funcionamiento y entendimiento posible entre los diferentes órganos de administración y control de CAJA UNIÓN, a la vez que faciliten una mejor relación entre esta y sus asociados, en orden al pleno cumplimiento de su objeto social y el desarrollo de la comunidad que constituye el entorno social de la Cooperativa.

4. Que con el presente Código se pretende establecer normas de comportamiento ético y de buen gobierno, para todas las instancias administrativas y sociales de la UNION COOPERATIVA.

ACUERDA:

Expedir el Código de Buen Gobierno de UNION COOPERATIVA, el cual se regirá por las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Código de Buen Gobierno tiene como objetivo el establecimiento de los principios y reglas de ética y buen gobierno de UNION COOPERATIVA, requeridos para el pleno desarrollo sostenible de la organización, a fin de ser conocidos y cumplidos integralmente por los asociados, miembros de los órganos de administración y control, los demás directivos, los empleados y contratistas o asesores de UNIÓN COOPERATIVA.

ARTÍCULO 2. VALORES Y PRINCIPIOS. UNION COOPERATIVA regulará sus actividades sociales, económicas y los actos jurídicos que realice en desarrollo de su objeto social, con base en los valores y principios universales del cooperativismo formulados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y los de la economía solidaria; especialmente en los siguientes:

A. Valores:

- **De la empresa:**
  1. Autoayuda.
  2. Democracia.
  3. Igualdad.
  4. Equidad.
  5. Solidaridad.

- **De los asociados:**
  1. Honestidad.
  2. Transparencia.
  3. Responsabilidad social.
  4. Atención a los demás.

B. Principios:

1. Adhesión voluntaria y abierta.
2. Gestión democrática por partes de los asociados.
3. Participación económica de los asociados.
4. Autonomía, e independencia.
5. Educación, formación e información.
6. Cooperación entre entidades de la economía solidaria.
7. Compromiso con la comunidad.

Igualmente, se observarán los siguientes valores y principios concertados al interior de UNION COOPERATIVA:

1. Confianza.
2. Respeto.

3. Conocimiento.
4. Participación.
5. Alegría.

ARTÍCULO 3. ACUERDO SOBRE LA MISIÓN INSTITUCIONAL. El buen gobierno implica que las decisiones tengan dos enfoques propiamente: la misión y la visión institucional. Además de ello, es fundamental que se formulen unos objetivos que permitan concretar la misión y la visión.

La misión y la visión deben ser estimulantes, realistas y comprensibles, capaces de suscitar un compromiso sinérgico perdurable.

Con el paso del tiempo, la misión institucional y la dimensión de su importancia suelen diluirse, las decisiones que se adoptan en los órganos de gobierno se apartan o, al menos, no guardan directa relación con la misma, lo que vuelve necesario, para mantener el enfoque, revisar periódicamente el acuerdo social por el cual se conformó la organización.

Para mantener activo el Buen Gobierno, no se debe perder de vista la razón de ser de la UNION COOPERATIVA y su visión estratégica, a fin de resolver las brechas que se identifiquen entre la realidad actual y la meta por alcanzar.

CAPÍTULO II
ASOCIADOS

ARTÍCULO 4. DEBERES DE LOS ASOCIADOS. Serán deberes de los asociados de UNION COOPERATIVA, en lo que tiene que ver con las normas de ética y buen gobierno:

1. Adquirir conocimientos sobre los principios y valores que rigen a UNION COOPERATIVA y actuar de conformidad con los mismos.
2. Conocer el Estatuto de UNIÓN COOPERATIVA.
3. Cumplir las obligaciones derivadas del estatuto y demás regulación aplicable.
4. Aceptar y cumplir las decisiones de la asamblea y de los órganos de administración y vigilancia de la organización solidaria.
5. Comportarse con espíritu solidario frente a UNION COOPERATIVA y sus asociados.
6. Asistir a los eventos programados por UNIÓN COOPERATIVA, orientados a maximizar el aprovechamiento de los servicios y oportunidades ofrecidos por la organización.
7. Ejercer derechos como el de inspección con miras al cabal cumplimiento de la finalidad propuesta con su ejercicio.

8. Realizar los actos democráticos de manera que se busque el beneficio de la organización y no el de un grupo en particular.
9. Evitar interferir en el funcionamiento administrativo y social de UNIÓN COOPERATIVA, a menos que se busque un fin aceptable, jurídica y éticamente.
10. Abstenerse de afectar a la organización, a los asociados o a terceros, moral o económicamente, bien sea por iniciativa individual o mediante alianza con algún ejecutivo, empleado u órgano de la UNIÓN COOPERATIVA.
11. Abstenerse de realizar con la organización, con sus órganos de administración y vigilancia, así como con la gerencia y empleados, actos que tiendan a perjudicar a la organización, a los demás asociados o a terceros.
12. No emitir públicamente ni por redes sociales u otros medios de comunicación comentarios que pudieren lesionar la buena imagen de la organización.
13. Informar a los órganos de control disciplinario de las posibles infracciones contra las normas contenidas en este Código.
14. Fiscalizar la gestión económica, financiera y social de la UNION COOPERATIVA, examinando libros, archivos, inventarios y estados financieros, de conformidad con los reglamentos que sobre el particular se establezcan.
15. Utilizar los mecanismos alternativos para la solución de conflictos transigibles, antes de acudir a cualquier jurisdicción o al ente estatal de inspección, vigilancia y control.
16. Agotar los conductos regulares en todas las relaciones.
17. Utilizar los servicios de manera racional.
18. Desempeñar con diligencia y eficacia los cargos y comisiones que les hayan sido encomendados.
19. Abstenerse de utilizar mecanismos ilegales o no autorizados para obtener ventajas injustas en sus relaciones con la organización.
20. Cumplir con los demás deberes que les sean aplicables contenidos en este Código.

ARTÍCULO 5. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS. Serán derechos de los asociados de UNION COOPERATIVA, en lo que tiene que ver con las normas de ética y buen gobierno:

1. Recibir periódicamente educación actualizada.
2. Ser informados de la gestión de UNION COOPERATIVA, de sus aspectos económicos y financieros y de lo relativo a sus servicios, por medio de comunicaciones periódicas oportunas y en las reuniones de asociados o asambleas generales, a fin de mejorar el desempeño de la administración.
3. Participar en los procesos democráticos, para lo cual no se exigirán requisitos que atenten contra la igualdad.

4. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales, en condiciones que garanticen la igualdad de los asociados, sin consideración a sus aportes, en los eventos previstos por el Estatuto y conforme a los reglamentos.
5. Presentar a los órganos de administración de la UNION COOPERATIVA, iniciativas o proyectos que tengan por objeto el mejoramiento institucional.
6. Fiscalizar la gestión de UNION COOPERATIVAen los términos y con los procedimientos que establezcan el Estatuto y los reglamentos.
7. Acceder a todos los documentos contentivos de la normatividad que regule el funcionamiento de UNION COOPERATIVA, los cuales deberán ser difundidos entre los asociados y permanecer a su disposición.
8. Contar con normas claras y sin exigencias desproporcionadas, referentes a la prestación de servicios, a los correspondientes derechos y obligaciones como asociado, y a las demás facetas de UNION COOPERATIVA.
9. Participar de los excedentes, beneficios y programas sociales de la organización.
10. Ser capacitados regularmente acerca de los principios y valores organizacionales y sobre economía solidaria, de conformidad con lo establecido en la Planeación Educativa de UNION COOPERATIVA.
11. Ser capacitados e informados sobre los requisitos que se requieren para ser elegidos como miembros del consejo de administración, junta de vigilancia, comités sociales, de conformidad con lo establecido en la Planeación Educativa de UNION COOPERATIVA.
12. Ser informados, plena y periódicamente sobre la situación, evolución y futuro previsible de la organización en tiempo oportuno y de forma integral. Dicho derecho se materializará a través de los mecanismos de suministro de información que establezca la administración de UNION COOPERATIVA.
13. Contar con canales adecuados y ágiles para ejercer sus derechos.
14. Proponer asuntos para debatir en la asamblea general de asociados y para la administración de la organización solidaria. Cuando la asamblea sea de delegados, las propuestas de los asociados deberán canalizarse a través de los delegados.
15. Contar con una versión actualizada del estatuto.
16. Contar con mecanismos efectivos y económicos para garantizar su participación en las asambleas generales de asociados. Cuando la asamblea sea de delegados, el presente derecho se predicará en relación con los mismos.
17. Recibir los servicios que ofrezca UNION COOPERATIVA en condiciones de eficacia, eficiencia, celeridad y calidad.

PARÁGRAFO. El ejercicio de los derechos de los asociados estará condicionado al cumplimiento de los deberes y obligaciones.

ARTÍCULO 6. DERECHO DE INSPECCIÓN. El derecho de inspección es un derecho inherente a la calidad de asociado que consiste en la facultad que tiene este de examinar directamente o mediante persona delegada para el efecto, los libros y comprobantes de la organización, con el fin de enterarse de su situación administrativa y financiera.

El derecho de inspección no se extiende al retiro de documentos de la organización, toma de copias, transcripción o cualquier otro mecanismo de reproducción.

De conformidad con la ley, el Estatuto y el reglamento que se expida para el efecto, el derecho de inspección podrá ser ejercido dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión ordinaria de la Asamblea General, en las instalaciones de la administración de la UNION COOPERATIVA.

CAPÍTULO III
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

ARTÍCULO 7. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. Además de las atribuciones legales y estatutarias, serán funciones de la Asamblea General, en relación con las normas de ética y buen gobierno:

1. Analizar objetivamente la efectividad de este Código y en su caso, implementar las correcciones pertinentes.
2. Aprobar y modificar el Código de Buen Gobierno.
3. Establecer mecanismos que propendan por una participación significativa del asociado, antes, durante y después de la realización de la asamblea.
4. Contemplar directrices de comportamiento para los asociados en todas las fases de la asamblea y del procedimiento de elección de delegados.
5. Establecer pautas para evitar que temas no concernientes a las funciones propias de la Asamblea, sean tratados en el desarrollo de la misma.
6. Contemplar la estipulación de directrices para la fijación de zonas electorales que garanticen una participación adecuada y equitativa de los diferentes segmentos de los asociados en los procesos de elección de delegados.
7. Consagrar normas encaminadas a preservar el actuar íntegro por parte de las autoridades electorales.
8. Determinar la factibilidad y condiciones de las operaciones relevantes con los directivos, miembros de la Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia.

9. Visibilizar las recomendaciones y demás comunicaciones emitidas en relación con la organización por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria y del Revisor Fiscal.
10. Gozar con rango estatutario de atribuciones exclusivas relativas al manejo de ciertas operaciones económicas, con miras a evitar situaciones de conflicto de intereses.
11. Fijar, en atención al sentido de justicia, una razonable retribución económica a los directivos, cuando la exigencia en términos de preparación, tiempo y responsabilidad, así lo aconsejen.
12. Fijar las directrices generales de la visión estratégica institucional y adecuarla con fundamento en la misión de UNION COOPERATIVA.
13. Tomar las decisiones apropiadas, apelando al sentido de prudencia y equidad, tras la exposición sobre la evolución previsible de la organización (expectativas de crecimiento o decrecimiento).
14. Analizar los estados financieros consolidados en presencia de los responsables de su elaboración.
15. Visibilizar el desenvolvimiento de las contingencias y fomentar las soluciones sencillas y equitativas.
16. Examinar los estados financieros, con indicación sucinta y relevante del impacto suscitado por cada uno de los programas ejecutados.

ARTÍCULO 8. DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Serán deberes de los miembros de la Consejo de Administración, en relación con las normas de buen gobierno:

1. Cumplir y hacer cumplir el presente Código, las normas que rigen las operaciones de la organización, el estatuto y demás disposiciones emitidas por la UNION COOPERATIVA.
2. Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando el derecho y trato equitativo de los asociados.
3. Informar sobre las situaciones de conflicto de intereses respecto de los asuntos que les corresponda decidir y abstenerse de votar en ellos, dejando la correspondiente constancia.
4. Mantener una actitud prudente frente a los riesgos y adopción de principios y normas contables.
5. Garantizar la efectividad de los sistemas de revelación de información.
6. Ser diligente en el ejercicio de sus funciones y participar activamente en los asuntos de su competencia

7. No manipular, difundir o utilizar en beneficio propio o ajeno, la información confidencial de uso interno a la que tengan acceso.
8. Mantener una proporción razonable de gastos de directivos, respecto de los gastos de administración y de personal
9. Ejecutar su actividad administrativa con transparencia.
10. Fomentar la participación efectiva de los asociados en los asuntos pertinentes.
11. Suministrar una información confiable, relevante y oportuna.
12. Diseñar y aplicar una sana política de gobierno electrónico que garantice la privacidad y el manejo idóneo de la información reservada, referente a los asociados y terceros.
13. Confeccionar y someterse a instrumentos para la autoevaluación del desempeño.
14. Asegurarse de que los asociados reciban información fidedigna respecto de los productos o servicios ofrecidos por UNION COOPERATIVA.
15. Demostrar un comportamiento íntegro y responsable durante las sesiones de la Consejo de Administración.
16. Atender al criterio de importancia relativa de la información, para proteger la competitividad de la organización.
17. Garantizar que los asociados reciban una atención digna, oportuna y eficaz, de conformidad con lo establecido por los respectivos procedimientos.
18. Obtener asesorías en temas que desconozcan, cuya especificidad lo exija.
19. Establecer relaciones fluidas y de cooperación con los demás órganos de la UNION COOPERATIVA.
20. Implementar programas o ciclos de capacitación para los aspirantes a ser miembros de la Consejo de Administración, en todas las áreas requeridas para el idóneo desempeño de las funciones propias de este órgano, de acuerdo con el proyecto educativo socio empresarial PESEM.
21. Exigir que se les informe de manera oportuna, suficiente y completa sobre los asuntos que debe conocer, de manera que sus decisiones queden suficientemente documentadas y sustentadas.
22. Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran para el ejercicio competente de sus cargos.

ARTÍCULO 9. FUNCIONES DE LA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Además de sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, las funciones de la Consejo de Administración, discriminadas por atributos serán las siguientes:

1. De orden general:

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, la ley, el Estatuto y los reglamentos en la cooperativa.
b. Acatar y desarrollar las disposiciones aprobadas por la Asamblea General.
c. Dictar su propio reglamento.
d. Autorizar inversiones y convenios de conformidad con las normas vigentes.
e. Participar del ejercicio de las relaciones públicas de la UNION COOPERATIVA
f. Ejercer todas las actividades que les correspondan como órgano directivo y que tenga relación con la dirección de UNION COOPERATIVA, no asignadas expresamente a otros órganos, por la ley o el Estatuto.
g. Nombrar y remover al Gerente.

2. De planeación:
   a. Realizar el objeto social.
   b. Reglamentar los servicios y fondos.
   c. Aprobar el presupuesto, estructura y planta de personal.
   d. Estudiar y atender los informes y recomendaciones de los órganos de vigilancia y control.
   e. Participar y aprobar la planeación estratégica de la UNION COOPERATIVA, propuesta y liderada por la Gerencia, de acuerdo con los periodos establecidos, la cual deberá contener la misión, la visión, objetivos estratégicos, valores, entre otros aspectos.
   f. Determinar la apertura, cierre, traslado o conversión de oficinas.
   g. Establecer el procedimiento para determinar la fijación de los honorarios al Revisor Fiscal y de la remuneración al Gerente.

3. De dirección:
   a. Convocar la Asamblea ordinaria o extraordinaria.
   b. Determinar la realización de Asamblea general de asociados o de delegados.
   c. Mantener la disciplina social.
   d. Facultar al Gerente en los aspectos que considere necesarios para el buen desempeño de la UNION COOPERATIVA.

4. De organización:
   a. Decidir respecto de la admisión de asociados y tramitar el retiro voluntario.
   b. Reglamentar el Estatuto.
   c. Reglamentar la elección de delegados.

5. De control:
   a. Velar por el cumplimiento de las funciones del Gerente.
   b. Velar por el cumplimiento de la ley y el Estatuto.
   c. Determinar las clases de seguros y montos adecuados para la correcta protección de la entidad.
   d. Adoptar y aprobar los procedimientos y demás elementos que integran el Sistema Integral de Administración del Riesgos (SIAR).
   e. Adoptar y aprobar los procedimientos y demás elementos que integran el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
   f. Sancionar a los asociados que incurran en faltas contra la ley, el Estatuto y el presente Código.
   g. Adoptar la política de evaluación de desempeño de sus propios miembros, los de la Junta de Vigilancia y el Gerente de la UNION COOPERATIVA.

ARTÍCULO 10. PROHIBICIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Además de las prohibiciones de orden legal y estatuario**,** a los miembros de la Consejo de Administración les será prohibido:

1. Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de lucro proveniente directa o indirectamente del usuario del servicio, del funcionario, empleado de su dependencia o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión.
2. Participar en las actividades de ejecución que correspondan al gerente y, en general, a las áreas ejecutivas de la organización, así sea temporalmente por la ausencia de alguno de ellos.
3. Influir para obtener servicios para sí o para terceros sin el lleno de los requisitos exigidos por la entidad.
4. Revelar información que haga parte de la reserva o secreto bancario.
5. Ejecutar actividades que correspondan a las atribuciones del Gerente.
6. Ser miembro del órgano de administración, empleado o asesor de otra organización solidaria, con actividades que impliquen una competencia a UNION COOPERATIVA.
7. Estar vinculado a la UNION COOPERATIVA como empleado, asesor, contratista o proveedor, o en alguna de las empresas o personas que presten estos servicios a la misma.
8. Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los servicios que preste la organización.
9. Decidir sobre políticas de servicios que los beneficien ante los demás asociados.

10. Influir o decidir sobre la selección, incorporación, retiro o promoción del personal a cargo de la organización sin el lleno de los requisitos exigidos por la UNION COOPERATIVA.
11. Utilizar su posición privilegiada para beneficio propio o de un grupo determinado.
12. Dar órdenes a empleados o al Revisor Fiscal de la organización o solicitarles información directamente, sin consultar el conducto regular establecido a través de las reuniones de la Consejo de Administración o quien haga sus veces.
13. Realizar proselitismo político aprovechando cargo, posición o relaciones al interior de la organización.
14. Otorgar retribuciones extraordinarias que no se hayan definido previamente, a la Gerencia o dirección general y demás ejecutivos de la UNION COOPERATIVA.
15. Participar en las reuniones de la Junta de Vigilancia sin previa invitación, así como en las demás actividades correspondientes exclusivamente a dicho órgano y demás instancias directivas.
16. Realizar actividades operativas de tipo administrativo, contractual o financiero, que generen conflicto de intereses.

ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Serán derechos de los miembros de la Consejo de Administración, en relación con las normas de buen gobierno:

1. Acceder, previa aprobación de la Consejo de Administración, a la información indispensable para el cumplimiento de sus funciones.
2. Dejar constancias en las actas.
3. Obtener como cuerpo colegiado el auxilio de expertos internos, así como de asesorías externas en caso de necesitarlas, con sujeción al presupuesto de la entidad.
4. Presentar proyectos para la conformación del plan estratégico de la UNION COOPERATIVA, hasta antes de su aprobación por la Consejo de Administración.
5. Votar en contra de las decisiones que considere ilegales o inconvenientes para la UNION COOPERATIVA.

ARTÍCULO 12. POLÍTICAS DE INDEPENDENCIA FRENTE A LA GERENCIA. A efectos de reducir los riesgos de dependencia frente a la Gerencia, los miembros de la Consejo de Administración deberán abstenerse de recibir donaciones, prebendas, regalos o servicios diferentes de los establecidos para los demás asociados o de las retribuciones que apruebe la Asamblea General, por parte de la Gerencia.

Adicionalmente, ninguno de los miembros de la Consejo de Administración podrá ser socio o consocio o tener negocios comunes con miembros de los órganos de administración y control, el Gerente, Revisor Fiscal y demás directivos de la UNION COOPERATIVA.

ARTÍCULO 13. GERENTE. El objetivo del cargo es formular el direccionamiento estratégico mediante metodologías y acciones que permitan el crecimiento y permanencia de la UNION COOPERATIVA en el mercado, así como direccionar los procesos hacia el logro de los objetivos establecidos, asegurando el cumplimiento de la normatividad y las disposiciones emanadas de los órganos de administración y control de la UNION COOPERATIVA, dentro del marco de los principios y valores cooperativos y de la economía solidaria.

ARTÍCULO 14. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL GERENTE. Además de las inhabilidades e incompatibilidades de ley y estatutarias, el Gerente tendrá las siguientes:

1. Ser directivo, asesor, consultor o empleado de otra organización solidaria o persona jurídica de diferente naturaleza, con objeto social similar al de UNION COOPERATIVA, directamente, ni por interpuesta persona natural o jurídica.
2. Tener el gerente o representante legal, los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil del gerente o representante legal vínculos con la UNION COOPERATIVA como asesor, contratista o proveedor, o en alguna de las empresas o personas que presten estos servicios a la organización solidaria o con las empresas del mismo grupo o de las sociedades, corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que tenga algún tipo de relación contractual.
3. Las suplencias temporales del gerente o representante legal, deberán ser cubiertas exclusivamente por el suplente

ARTÍCULO 15. DEBERES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE. Además de sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, el Gerente deberá cumplir con los siguientes deberes y obligaciones:

1. Velar por la efectividad de las normas contenidas en este Código e ilustrar a la Consejo de Administración sobre posibles ajustes estratégicos al mismo.
2. Diseñar y someter a aprobación de la Consejo de Administración, los códigos y reglamentos de su competencia y velar por su efectiva aplicación.

3. No incurrir en actos que pudieren constituir favorecimiento en beneficio propio o de terceros, ni de miembros de la Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia o empleados de la organización.
4. Evaluar periódica y objetivamente su propio desempeño.
5. Suministrar una información confiable, relevante y oportuna.
6. Declarar su impedimento ante cualquier conflicto de intereses.
7. No utilizar indebidamente la información reservada.
8. Asegurarse de que los asociados reciban información fidedigna respecto de los productos o servicios ofrecidos por UNION COOPERATIVA.
9. Ajustarse a instrumentos técnicos en la contratación de personal para evitar conflictos de intereses.
10. Diseñar, ejecutar y supervisar un plan que responda al enfoque de gestión por riesgos, cuya puesta en marcha permita la eficaz mitigación de los mismos.
11. Rendir cuenta a la Consejo de Administración cuando esta lo requiera sobre el avance de los planes estratégicos, de cuya correcta ejecución técnica y presupuestal depende la consecución de las metas propuestas.
12. Enviar a los miembros de la Consejo de Administración los informes mensuales de gestión, con al menos tres (3) días hábiles de antelación a la celebración de sus reuniones ordinarias y presentarlos en las ocasiones en las que fuere invitado a participar.
13. Dar razón del estado de las contingencias relacionadas con la organización, así como de la actualidad en torno al sistema de control interno.
14. Diseñar, implementar y velar por la efectividad del sistema de control interno y sistema de gestión de riesgos de UNION COOPERATIVA.
15. Ejecutar los proyectos sustentados en la planeación estratégica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como producto del análisis interno y del entorno; identificación de las demandas internas o clientes internos (asociados, directivos y empleados); identificación de las demandas externas (usuarios, autoridades, clientes y comunidad); y establecimiento de los objetivos estratégicos (propósitos y metas cuantificables).
16. Elaborar planes anuales de acción para ser aprobados por la Consejo de Administración, en sintonía con el plan estratégico de desarrollo, en los que se especifiquen detalladamente las estrategias, responsables, presupuesto y metas correspondientes.
17. Proceder con eficiencia y eficacia para alcanzar en los tiempos previstos las metas cuantificables, en orden al cumplimiento misional.

18. Garantizar que los asociados reciban una atención digna, oportuna y eficaz, de conformidad con lo establecido por los respectivos procedimientos.
19. Proponer, antes de culminar su periodo anual, el presupuesto o plan financiero para el siguiente año.
20. Aprobar las metodologías de trabajo (procedimientos y manuales) que se definan para garantizar que se realicen las actividades enfocadas en el cumplimiento de sus objetivos de gestión y asegurar que los roles y responsabilidades de los funcionarios sean claros.
21. Apoyar la labor de los comités constituidos por la Consejo de Administración.

ARTÍCULO 16. PROHIBICIONES DEL GERENTE. Además de las prohibiciones establecidas legalmente para los directivos, al Gerente de la UNION COOPERATIVA le estará prohibido:

1. Celebrar o ejecutar, en contravención a las disposiciones legales o estatutarias, operaciones con los asociados o con las personas relacionadas o vinculadas con ellos, en clara violación de los límites legales o estatutarios.
2. Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la UNION COOPERATIVA.
3. Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actos que puedan generar un conflicto de intereses.
4. Facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que tenga como propósito o efecto la evasión o elusión fiscal.
5. Suministrar datos a las autoridades o expedir constancias o certificaciones contrarias a la realidad.
6. Ordenar, tolerar, hacer o encubrir falsedades en los estados financieros o en sus notas.
7. Obstruir las actuaciones de inspección, vigilancia y control.
8. Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva.
9. Incumplir o retardar el cumplimiento de las instrucciones, requerimientos u órdenes que señale el órgano de control y vigilancia.
10. Utilizar su posición privilegiada para beneficio propio o de un grupo determinado.
11. Otorgar sin la debida autorización, retribuciones extraordinarias a los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia o Revisor Fiscal y empleados de la organización.
12. Obtener ventajas en servicios prestados por la UNION COOPERATIVA.
13. Incumplir las obligaciones y funciones que la ley o el Estatuto le impongan, o incurrir en las prohibiciones, impedimentos o inhabilidades relativas al ejercicio de sus actividades.

ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. Serán deberes de los miembros de la Junta de Vigilancia, en relación con las normas de buen gobierno:

1. Dar ejemplo en la observancia y velar por el cumplimiento, entre otros, de la ley, el Estatuto, los reglamentos, el presente Código y el manual del SARLAFT.
2. Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando los derechos y trato equitativo de los asociados.
3. Informar sobre las situaciones de conflicto de intereses respecto de los asuntos que les corresponda decidir y abstenerse de votar en ellos, dejando la correspondiente constancia.
4. Cumplir a cabalidad con el ejercicio de sus funciones y participar activamente en los asuntos de su competencia.
5. Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran para el ejercicio de su cargo.
6. Controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de los mismos.
7. Velar por que se respeten los derechos y hacer que se cumplan las obligaciones de los asociados.
8. Conocer y tramitar las quejas en relación con la actuación de los miembros de los órganos de administración, control y vigilancia.
9. Cumplir con los principios y valores cooperativos.
10. Velar por el efectivo respeto al trato equitativo para todos los asociados.
11. Colaborar recíprocamente en sus actividades con el actuar del Revisor Fiscal, cuyas funciones y responsabilidades establecidas diferencialmente a nivel estatutario, no deben interferir en los asuntos pertenecientes a la exclusiva competencia de la Junta de Vigilancia.
12. Autoevaluar su desempeño con fundamento en indicadores y criterios objetivos.
13. No manipular, difundir o utilizar en beneficio propio o ajeno, o con propósito de perjudicar, la información privilegiada y/o confidencial de uso interno a la que tuvieren acceso.
14. Informar al órgano de control disciplinario de los reclamos que en ejercicio de sus funciones conocieren contra la observancia de las normas consagradas en El presente Código.
15. Asistir a las reuniones de la Consejo de Administración solamente cuando curse invitación expresa por parte del mismo.

16. Ejercer solo las funciones que sean de su competencia, evitando de esta forma invadir las competencias asignadas a otros órganos de UNION COOPERATIVA.

ARTÍCULO 18. PROHIBICIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. A los miembros de la Junta de Vigilancia les estará prohibido:

1. Ser miembro del órgano de administración o de control social, empleado o asesor de otra organización similar, con actividades que compitan con las de UNION COOPERATIVA.
2. Estar vinculado a la organización como empleado, asesor, contratista o proveedor, o a alguna de las personas jurídicas que le presten estos servicios.
3. Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los servicios que preste la UNION COOPERATIVA.
4. Utilizar su posición privilegiada para beneficio propio o de un grupo determinado.
5. Dar órdenes a empleados, al Revisor Fiscal de la organización o solicitarles información directamente, sin consultar el conducto establecido a través de las reuniones de la Junta de Vigilancia o del órgano que haga sus veces.
6. Las establecidas en el Estatuto referentes al desempeño simultáneo de cargos e incompatibilidad por parentesco.
7. Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de lucro proveniente directa o indirectamente del usuario del servicio, funcionario, empleado o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión.
8. Participar en las reuniones de la Consejo de Administración sin previa invitación, así como en las demás actividades correspondientes exclusivamente a dicho órgano, al Gerente y demás instancias directivas.
9. Influir para obtener servicios para sí o para terceros sin el lleno de los requisitos exigidos por la UNION COOPERATIVA.

ARTÍCULO 19. POLÍTICAS DE INDEPENDENCIA FRENTE A LA GERENCIA Y LA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. A efectos de reducir los riesgos de dependencia de la Junta de Vigilancia, frente a la Consejo de Administración y a la Gerencia, sus miembros deberán abstenerse de recibir donaciones, prebendas, regalos o servicios diferentes de los establecidos para los demás asociados, o de las retribuciones aprobadas por la Asamblea General, por parte de la administración.

Adicionalmente, ninguno de los miembros de la Junta de Vigilancia podrá ser socio o consocio o tener negocios comunes con miembros de los órganos de administración y control, el Gerente, Revisor fiscal y los demás directivos de la UNION COOPERATIVA.

ARTÍCULO 20. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REVISORÍA FISCAL. Para la selección de la Revisoría Fiscal se llevarán a cabo los siguientes pasos:

1. La Gerencia de la UNION COOPERATIVA indicará mediante comunicación directa o a través de avisos en la oficina, a las firmas de Revisoría fiscal o personas naturales, las condiciones y requisitos mínimos a los cuales deba sujetarse la propuesta con el fin de garantizar que todas las que se presenten sean comparables (horas de trabajo, infraestructura, número de personas que harán parte de equipo de trabajo, alcance, costo, cubrimiento de oficinas y demás información que se requiera).
2. La propuesta se presentará por escrito, en sobre cerrado dirigido al Representante Legal, con antelación no inferior a un mes a la fecha fijada para la elección.
3. Las condiciones de la propuesta inicial no podrán ser cambiadas; en caso contrario, tal oportunidad se brindará a todos los candidatos.
4. La UNION COOPERATIVA realizará un estudio de las propuestas y seleccionará un número plural de ellas, teniendo en cuenta aquellas que cumplen de manera más favorable para la UNION COOPERATIVA las condiciones y requisitos relacionados en la solicitud de propuesta de servicios.

ARTÍCULO 21. REQUISITOS DE BUEN GOBIERNO QUE DEBE CUMPLIR EL REVISOR FISCAL. En beneficio del buen gobierno, los revisores fiscales que se elijan deberán tener un comportamiento ético en el ejercicio de sus actividades personales, laborales, profesionales, así como en la atención de sus obligaciones comerciales y financieras, y no podrán prestar a UNION COOPERATIVA servicios distintos a la auditoría ejercida en función de su cargo.

La Revisoría Fiscal es un órgano cuyas funciones están puntualmente establecidas en la ley, ejerce funciones de aseguramiento independiente, en especial, sobre la información financiera, el sistema de control interno, y el cumplimiento regulatorio, aportando transparencia y confiabilidad a la información y evaluación de los riesgos.

ARTÍCULO 22. OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN CON LA REVISORÍA FISCAL. En aras de garantizar un gobierno transparente, la Consejo de Administración y la Gerencia se comprometerán frente a la Revisoría Fiscal a lo siguiente:

1. Permitirle examinar, sin restricción alguna, las operaciones y sus resultados, los bienes, derechos, obligaciones y documentos de la organización.
2. Dar y ordenar que se le dé oportuna y suficiente respuesta a las solicitudes de información que esta requiera para el cumplimiento de sus funciones.
3. Permitirle rendir los informes que le correspondan en las reuniones a las que sea invitado para el efecto por los órganos sociales de UNION COOPERATIVA e incluir en el orden del día la consideración de los mismos.
4. Informarle sobre las convocatorias que se cursen con motivo de las reuniones de los órganos de administración y control, para que asista cuando sea invitado a las mismas, en las que podrá intervenir con voz pero sin voto.
5. Permitirle informar libremente y sin ninguna presión, sobre los asuntos que puedan afectar el desenvolvimiento de la UNION COOPERATIVA.
6. Informarle de manera oportuna y suficiente, sin restricción alguna, de cualquier suceso, proyecto o decisión que pueda alterar significativamente el funcionamiento de la organización.
7. Informarle, antes que a cualquier otra persona, de todo reparo o censura que se quiera formular respecto de su labor.
8. Informarle el día hábil inmediatamente siguiente a aquel en el cual fuere notificada de cualquier información que deba ser dictaminada por la Revisoría Fiscal o respondida a cualquier ente estatal.
9. Disponer de los recursos y remuneración adecuados y oportunos, de conformidad con las características de UNION COOPERATIVA.

ARTÍCULO 23. APLICACIÓN DEL SARLAFT. La UNION COOPERATIVA contará con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), con el fin de identificar, medir, controlar y monitorear, los posibles riesgos relacionados.

Todas las disposiciones internas relacionadas con este sistema estarán contenidas en el Manual del SARLAFT, el cual contendrá las políticas, mecanismos e instrumentos necesarios para que los trabajadores, directivos y diferentes estamentos de la Cooperativa, tengan las herramientas para tomar acciones frente a situaciones de riesgo que se introduzcan en las operaciones de la Cooperativa.

El líder del sistema será el Oficial de Cumplimiento, quien tendrá la función principal de vigilar el cumplimento de todos los aspectos señalados en la ley, en este manual y en los procedimientos asociados a SARLAFT, siendo este cargo, independiente y autónomo de iniciativa y control ante la Cooperativa; entre sus funciones estará la de realizar de manera adecuada, precisa y oportuna, los reportes ante las respectivas autoridades, de manera directa, sin que estos reportes deban pasar por ningún estamento interno.

Adicionalmente, el Oficial de Cumplimiento deberá ejercer todas las funciones que sean de su competencia y se encuentren establecidas en las disposiciones legales vigentes, el Estatuto, reglamentos, Manual SARLAFT, contrato de trabajo, entre otros.

CAPÍTULO IV
CONFLICTO DE INTERESES Y PROHIBICIONES

ARTÍCULO 24. CONFLICTO DE INTERESES. Entiéndase por conflicto de intereses la situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales.

El término conflicto de intereses hace relación a una situación en la que tiene lugar la pretensión de uno de los interesados de obtener ventajas, frente a la resistencia de otro. Se podrían identificar, entonces, como elementos de un conflicto de intereses los siguientes: Una interferencia entre grupos de interés; varias alternativas de conducta, dependientes de una decisión propia; el aprovechamiento de la situación para sí o para un tercero; y la omisión de un deber legal o contractual.

Los conflictos de intereses generan un efecto negativo en la transparencia, equidad y buena fe que deben caracterizar las relaciones de negocios; por ende, dichos conflictos se relacionan directamente con cuestiones eminentemente éticas, que pueden o no tener connotación legal.

Los conflictos de intereses pueden tener diversas causas, siendo factible que en su configuración coexistan ilimitados cruces de intereses divergentes, y por tanto, resultando imposible definir todos los casos susceptibles de presentarse.

ARTÍCULO 25. PAUTAS GENERALES. Haciendo uso de algunas disposiciones legales y de la experiencia, se ha procedido a establecer algunas prácticas que serán prohibidas y otras controladas para evitar conflictos de intereses, bajo el entendido de que no comprenden todas las prácticas posibles, sino que representan un instrumento meramente preventivo, que deben ser interpretadas de acuerdo con las pautas generales formuladas a continuación:

1. Con el propósito de conservar la confianza y seguridad del público, la honestidad, la probidad y el cumplimiento de los deberes legales, contractuales y morales, serán los patrones que rijan la conducta de los funcionarios de la UNION COOPERATIVA, dentro y fuera de ella.
2. La actividad de los funcionarios se sujetará a la estricta observancia de la ley y a las regulaciones, políticas y controles internos de la entidad, así como del deber de lealtad que se debe tener para con los asociados, los grupos de interés y el público en general.
3. Siempre que algún funcionario considere que se encuentra incurso en un conflicto de intereses, diferente de los expresamente mencionados en este documento, deberá abstenerse de tomar cualquier decisión e informar de ello a su jefe inmediato; en caso de tomar alguna decisión, deberá anteponer su obligación de lealtad a su interés propio.
4. Los asociados actuales y potenciales, así como todas aquellas personas a quienes se prestan servicios, serán tratados con igual respeto y consideración, sin que reciban ninguna clase de tratamiento preferencial. Para la UNION COOPERATIVA, la atención esmerada y el servicio al asociado deben ser presupuestos de operación y norma general de conducta, y nunca representarán un privilegio derivado de consideraciones subjetivas, ni mucho menos la contraprestación por reciprocidades o algún tipo de remuneración indebida.
5. En ningún caso los funcionarios tomarán decisiones respecto de obligaciones que ellos o sus parientes o sus empresas tengan o deseen tener para con la entidad.
6. Los administradores evitarán toda operación que pueda generar conflicto de intereses.
7. Los funcionarios se abstendrán de utilizar información privilegiada que repose en la organización o que conozcan con ocasión de sus funciones, para realizar inversiones o negocios especulativos cuyo resultado positivo esté determinado por tal información.
8. Siempre que el funcionario, de cualquier rango, se coloque en una situación tal que el desconocimiento de cualquiera de estos deberes de lealtad le genere un provecho a él o a un tercero, se hallará en medio de un conflicto de intereses.
9. Todo acto violatorio de la ley y los reglamentos internos se imputará a los responsables, aún en el caso que los hayan realizado en cumplimiento de órdenes o autorizaciones

expresas de sus superiores. En este evento, tales personas estarán también sujetas a la correspondiente sanción disciplinaria.

10. Los conflictos de intereses deberán analizarse de acuerdo con las condiciones particulares de la situación concreta. Los funcionarios deberán presumir que todos los eventos que se mencionan en el presente instructivo son generadores de tales conflictos, pero si a su juicio lo consideran, podrán demostrar ante su superior, que no sucede tal cosa.
11. En razón a que las prácticas originadoras de conflictos de intereses son múltiples, será deber de los funcionarios atender la definición y pautas aquí trazadas, de forma que siempre que determinen la existencia de un conflicto de intereses que no esté expresamente consagrado, se abstengan de ejecutar la práctica u operación que constituya su existencia.

ARTÍCULO 26. SITUACIONES GENERADORAS DE CONFLICTO DE INTERESES. De manera general, se consideran las siguientes situaciones como generadoras de conflictos de intereses:

1. La relación entre directivos, administradores y empleados, de matrimonio o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad o único civil.
2. La celebración de contratos derivados del portafolio de productos y servicios que celebre UNION COOPERATIVA con sus asociados, mientras estos actúen como directivos, administradores o empleados de la UNION COOPERATIVA.
3. La celebración de contratos de prestación de servicios o de asesoría entre UNION COOPERATIVA y los cónyuges y familiares que se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad o de afinidad y único civil de los directivos, administradores, empleados y el revisor fiscal.
4. Toda operación que se celebre en condiciones más favorables que las del mercado para el respectivo directivo, administrador o empleado y que contenga los elementos de conflicto de intereses consagrados en el presente Código.
5. Votar cuando se trate de asuntos que afectan la propia responsabilidad.

ARTÍCULO 27. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. En caso de presentarse un conflicto de intereses, se procederá de la siguiente manera:

Los miembros de la Consejo de Administración deberán declararse impedidos frente al pleno de la Junta o el Comité del que sean parte, según corresponda; los miembros de la

Junta de Vigilancia deberán declararse impedidos frente a la Consejo de Administración; el Gerente deberá presentar el conflicto de intereses ante la Consejo de Administración; y los trabajadores harán la manifestación ante el superior inmediato.

En todos los casos la persona o instancia a quien corresponda finalmente la adopción de la determinación, deberá efectuar un análisis objetivo de la respectiva operación verificando, según el caso, la viabilidad, rentabilidad, conveniencia de la misma y, si es pertinente autorizarla, lo hará en condiciones normales, sin establecer privilegios o preferencias de ninguna índole, acogiéndose para todos los efectos a lo prescrito en las normas vigentes.

ARTÍCULO 28. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. El Consejo de Administración deberá expedir una política de comunicación e información dirigida a los asociados, que los haga conocer desde su vinculación y durante toda su permanencia de mínimo:

1. Información sobre los derechos y obligaciones de los asociados.
2. Información sobre las características de sus aportes y depósitos.
3. Información sobre los programas de capacitación, rendición de cuentas, perfiles e informes de los órganos de administración, control y vigilancia.
4. Los canales de comunicación de que dispone la organización, a través de los cuales se puede acceder a la información de la entidad.
5. Canales para acceder a la información sobre las decisiones tomadas en asamblea general.

ARTÍCULO 29. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS. Es política de la UNION COOPERATIVA que quienes conformen los órganos de administración y vigilancia y los diferentes comités, sean previamente informados de los temas que van a tratarse en sus reuniones. En consecuencia, debe entregarse obligatoriamente y con suficiente antelación, en lo posible por medios virtuales, la información que será objeto de conocimiento y debate de los participantes.

Esta información reunirá las siguientes características:

1. **Formato de presentación.** En lenguaje de fácil comprensión, preferiblemente respaldados con gráficos.

2. **Envío de la información.** La información será enviada al menos 3 días hábiles antes de la reunión.

3. **Transparencia de la información.** La información recibida de la gerencia y demás responsables debe ser íntegra y confiable. De detectarse una desviación en ese sentido, corresponde adoptar decisiones severas para que no se repita.

4. **Frecuencia y duración de las reuniones.** Con base en los reglamentos internos particulares de cada órgano o comité se establecerá el número y la frecuencia de las reuniones, así como un límite para su duración si se considera conveniente.

   Es recomendable, salvo situaciones extraordinarias, que éstas se desarrollen en un tiempo razonable, sin prolongarse excesivamente, debido a que sus debates y decisiones son eminentemente estratégicos. Se sugiere revisar aquellas situaciones en las que las reuniones se extienden por un día o más, debido a que puede ser un indicativo de ineficiencia.

   La Junta de Vigilancia solo podrá asistir a las reuniones del Consejo de Administración, siempre que medie invitación de éste, y no por derecho propio.

   La presencia de los suplentes será admitida cuando haya sido notificada con anterioridad la ausencia de un principal y cursada la invitación al miembro suplente.

5. **Trámite de la correspondencia.** Es común que los asociados, empleados, proveedores, entidades de vigilancia y control y la comunidad, cursen comunicaciones a la organización solidaria. Para no involucrarse en decisiones operativas se debe establecer una política que defina los asuntos o peticiones que deben resolverse directamente en la Gerencia. Únicamente asuntos de mayor relevancia deber resolverse ante el Consejo de Administración.

   En igual sentido la Junta de Vigilancia y los diferentes comités, atenderán los asuntos y peticiones propios de su competencia. Esto con el fin de facilitar el desarrollo de las reuniones y optimizar el tiempo de los debates.

6. **Actas.** Cada órgano o comité tendrá un secretario, quien tendrá la responsabilidad de llevar las actas y que éstas sean completas, que contengan de manera ordenada las decisiones tomadas. Las mismas contendrán una descripción sucinta del desarrollo de la reunión, preferiblemente de las decisiones con los votos a favor, en contra y las abstenciones.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 30. VIGENCIA. El presente Código de Buen Gobierno Solidario entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte de la Asamblea General de UNION COOPERATIVA y deroga todas las disposiciones expedidas sobre la materia.

ARTÍCULO 31. DIVULGACIÓN. El presente Código se divulgará a todas las personas que conforman UNION COOPERATIVA.

ARTÍCULO 32. REFORMA. El Código de Buen Gobierno Solidario solo podrá ser reformado por decisión de la Asamblea General.

Dado en San José de Cúcuta, a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS JULIO MORA PEÑALOZA
Presidente

DIANA PATRICIA LEMA MARIN
Secretaria

El presente Código de Buen Gobierno Solidario fue aprobado en la XVIII Asamblea General Extraordinaria de delegados, celebrada el día 12 de Julio de 2024, según consta en el Acta No. 018 de la misma fecha.